

[별표 1] (제14조 관련)

행정처분량의 조정 등

1. 과징금 또는 운항정지일수의 조정 기준

가. 항공운송사업자 등의 운항증명 취소 등 행정처분에 대한 가중 또는 감경의 범위는 다음 기준에 따라 적용한다.

범위	감 경	가 중
2/3	▪2개 이상의 감경사유가 인정되거나, ▪위반의 정도·결과가 상당히 경미하여 특별히 감경할 필요성이 인정되는 경우	▪2개 이상의 가중사유가 인정되거나, ▪위반의 정도·결과가 중대하여 엄하게 처분할 필요가 있다고 인정되는 경우
1/2	▪감경사유가 인정되는 경우	▪가중사유가 인정되는 경우
1/3	▪감경사유가 인정되나, 위반의 정도·결과를 고려할 때 조금만 감경하여 처분할 필요가 있다고 인정되는 경우	▪가중사유가 인정되나, 위반의 정도·결과를 고려할 때 조금만 가중하여 처분할 필요가 있다고 인정되는 경우

※ 위 표에서 정한 감경 또는 가중의 사유는 시행령 별표 3 제1호나목 및 시행규칙 별표 34 제1호나목에서 정하고 있는 것을 말한다.

나. 시행령 별표 3 제1호나목, 시행규칙 별표 34 제1호나목에 따라 감경 또는 가중사유가 모두 인정되는 경우, 그 중 사유가 많은 쪽으로 처분하되, 감경·가중의 조정범위는 가목의 기준에 따른다.

2. 고의 또는 중대한 과실의 여부는 다음의 기준 또는 대법원 판례 등을 적용하여 검토한다.

가. (고의) 행위자가 발생할 수 있는 결과를 인식하고도 위규를 행하였거나, 위법사실 또는 위법할 가능성이 있음을 인식하고도 법령 등을 위반하려는 의사가 있었던 경우

나. (중대한 과실) 위반행위로 인해 발생할 수 있는 명백한 위험을 무시하였거나, 무관심으로 위규를 범했거나 범하도록 한 경우 또는 업무에 대한 주의의무를 현저하게 태만히 한 경우